

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1765/2536

บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด

โจทก์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สาทร เคหะ

จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 192 วรรคสอง, มาตรา 913

เมื่อโจทก์จำเลยมีความประสงค์จะผูกพันกันตามตัวสัญญาใช้เงินแม้จำเลยทราบดีตั้งแต่แรกว่าโจทก์มีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมาย แต่จำเลยก็ยังยินยอมดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ จำเลยจึงจะยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบในภายหลังไม่ได้ ตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยออกให้โจทก์ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถาม แต่มีเงื่อนไขว่าหากจำเลยยังไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัท ง. จนครบถ้วน โจทก์จะไม่ถอนเงินฝากตามตัวสัญญาใช้เงินหรือไม่โอนตัวสัญญาใช้เงินหรือสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินให้บุคคลใด เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่จำเลยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 ฉะนั้นเมื่อก่อนฟ้องคดีโจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยมีหนังสือตอบโจทก์ว่า จำเลยขอชำระหนี้โจทก์ด้วยตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ส. แสดงว่าจำเลยไม่ถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขอีกต่อไปแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินให้โจทก์เมื่อโจทก์ทวงถาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ฝากเงินจำนวน 5 ล้านบาท ไว้กับจำเลยจำเลยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน โดยสัญญาจะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวคืนโจทก์เมื่อทวงถามพร้อมด้วยดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจำเลยได้จ่ายดอกเบี้ยแก่โจทก์จนถึงเดือนเมษายน 2527 หลังจากนั้นจำเลยไม่จ่ายดอกเบี้ยอีก โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 6,179,452.05 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้ฝากเงินจำนวน 5 ล้านบาทไว้กับจำเลย แต่โจทก์ประสงค์จะให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเครือเดียวกับโจทก์กู้เงินจำนวน 5 ล้านบาท อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 โดยผ่านจำเลย ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16.5 ต่อปี จำเลยนำเงินดอกเบี้ยมามอบให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1.5 ต่อปี โจทก์ให้เป็นบำเหน็จแก่จำเลย ส่วนต้นเงินโจทก์จะไม่เรียกคืนจากจำเลยจนกว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด จะได้ชำระต้นเงินจำนวนนี้แก่จำเลย โจทก์ได้ให้จำเลยออกตัวสัญญาใช้เงินอำพรางการมอบเงินกู้ดังกล่าว ฉะนั้นตัวสัญญาใช้เงินจึงเป็นโมฆะ ไม่มีลูกหนี้ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ยังไม่ได้ชำระเงินต้นจำนวน 5 ล้านบาทแก่จำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินจำนวน 5 ล้านบาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 6,179,452.05 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว...ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่าการที่จำเลยรับเงินจากโจทก์และออกตั๋วสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นการอำพรางการที่โจทก์ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ซึ่งมีกรรมการของบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการของโจทก์กู้เงิน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายจึงเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันจำเลยนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยเอกสารหมายเลข ล.1 ว่า ในวันเดียวกับที่โจทก์ฝากเงินไว้กับจำเลย 5 ล้านบาท และจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.1 ให้โจทก์ไว้ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ได้กู้ยืมเงินไปจากจำเลย 5 ล้านบาท และออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้จำเลยไว้ตามเอกสารหมายเลข ล.3 เช่นเดียวกันศาลฎีกาเห็นว่า การแสดงเจตนาระหว่างคู่กรณีนั้นถ้าประสงค์จะผูกพันตามที่แสดงออกมาภายนอกก็เป็นนิติกรรมก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามมาตรา 112 (มาตรา 149 ที่แก้ไขใหม่) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าไม่ประสงค์จะผูกพันตามนั้นก็ไม่ใช่เป็นนิติกรรม การแสดงออกซึ่งเจตนาระหว่างโจทก์ จำเลยตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข ล.1 แสดงว่าโจทก์จำเลยมีความประสงค์จะผูกพันกันตามตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 แม้จะได้ความว่าในวันเดียวกันนั้นจำเลยได้ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด กู้เงินไป 5 ล้านบาท โดยผู้กู้ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้จำเลยไว้ก็เป็นเรื่องระหว่างจำเลยผู้ให้กู้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ผู้กู้เท่านั้น และเป็นการกระทำภายในขอบวัตถุประสงค์อันเป็นปกติทางการค้าของจำเลยไม่เกี่ยวกับโจทก์ ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์มีเจตนาจะให้บริษัทที่มีกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับบริษัทโจทก์กู้เงินเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันแสดงว่าจำเลยได้ทราบดีมาตั้งแต่แรกแล้วว่าโจทก์มีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมายแต่จำเลยก็ยังยินยอมดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์โดยรับเงินฝากของโจทก์ไว้และออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์จำเลยจะยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบในภายหลังไม่ได้ จำเลยจึงมีความผูกพันที่จะต้องให้เงินให้โจทก์ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เอกสารหมายเลข จ.1 ฎีกา จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ตามประเด็นข้อ 2 จำเลยฎีกาว่า ตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข 1 ตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 ยังไม่ถึงกำหนด โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้จำเลยชำระเงินพยานหลักฐานโจทก์ได้ความว่าตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 ที่จำเลยออกให้โจทก์ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามซึ่งมีความหมายว่าทวงถามเมื่อใดก็ต้องใช้เงินทันที แต่โจทก์จำเลยได้ทำความตกลงกันตามเอกสารหมายเลข 1 โดยมีข้อความเกี่ยวข้องไปถึงหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ที่มีต่อจำเลยจำนวน 5 ล้านบาทด้วย โดยระบุว่าหากจำเลยยังไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัทดังกล่าวจนครบถ้วน โจทก์ก็จะไม่ถอนเงินฝากตามตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยออกให้โจทก์หรือไม่โอนตัวสัญญาใช้เงินหรือสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่บุคคลใดอันเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นประโยชน์แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 154 (มาตรา 192 ที่แก้ไขใหม่) ดังนั้นเมื่อพิจารณาวันถึงกำหนดใช้เงินของตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นแล้วจึงพอเข้าใจได้ว่าโจทก์จะทวงถามให้จำเลยชำระเงินหรือถอนเงินฝากตามตัวสัญญาใช้เงินต่อเมื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ได้ชำระหนี้ให้จำเลยจำนวน 5 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว ทางพิจารณาได้ความว่าต่อมาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ถูกกระทรวงการคลังเพิกถอนใบอนุญาตและถูกฟ้องล้มละลาย ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ดังนั้นในทางแพ่งบริษัทดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของตนอีกต่อไปซึ่งรวมทั้งไม่มีอำนาจชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินแก่จำเลย ได้ความจากนายวสันต์ เทียนหอม พยานจำเลยว่าจำเลยได้นำตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุน จำกัด ไปยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับชำระหนี้จากบริษัทดังกล่าวครบถ้วนแล้วหรือไม่อย่างไรก็ดีพยานหลักฐานโจทก์ได้ความว่าก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์เคยมีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 พร้อมดอกเบี้ยตามเอกสารหมายเลข 19 จำเลยมีหนังสือตอบโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 9 ว่า

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาเงินทุนจำกัด ถูกถอนใบอนุญาตไม่สามารถใช้เงินแก่
จำเลยได้ เพื่อให้การชำระหนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดี จำเลยขอชำระหนี้โจทก์ด้วยตัวสัญญา
ใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด และหากโจทก์ประสงค์จะใช้
เงิน จำเลยก็ยินดีรับซื้อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวไว้ แสดงว่าจำเลยยินยอมชำระหนี้ให้
โจทก์เป็นตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัดโดยไม่ถือ
เอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลาตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น จำเลย
จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินให้โจทก์ตามวันถึงกำหนดใช้เงินในตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมาย
จ.1 คือ เมื่อโจทก์ทวงถาม คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-เรีงธรรม ลัดพลี-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ